

0080862-90.2009.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Izaura Santos da Cruz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior.

Vistos.

Izaura Santos da Cruz, qualificada nos autos, foi condenada como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06 às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa (fls. 130/141).

A sentença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0080862-90.2009.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0080862-90.2009.8.26.0050 - c. 2010/000655

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Izaura Santos da Cruz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior.

Vistos.

Izaura Santos da Cruz, qualificada nos autos, foi condenada como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06 às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa (fls. 130/141).

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 17 de janeiro de 2011 (fls. 143) e para a defesa em 18 de novembro de 2013 (fls. 280).

Até a presente data não foi iniciado o cumprimento da pena e o mandado de prisão foi devolvido ante o vencimento do prazo.

É o breve relatório.

DECIDO.

De rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória. Considerando a pena imposta, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos, na forma do art. 109, V, do CP`.

Conforme folha de antecedentes juntada aos autos, a ré não reincidiu na prática de crime, não havendo nenhuma outra causa interruptiva do lapso prescricional. Dessa forma, considerando que o termo inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado para a acusação (art. 112, I, do Código Penal), o qual ocorreu em 17 de janeiro de 2011, já transcorreu integralmente o prazo para a execução da pena imposta.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Izaura Santos da Cruz, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c o art. 112, I , ambos do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes.

Tendo em vista a condenação por tráfico de drogas e considerando que os demais efeitos da condenação subsistem com a extinção da pretensão executória, fica decretada a perda do dinheiro apreendido em favor da União, oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA